الباب السادس عشر: في الصلح، وفيه مسائل:

المسألة الأولى : معناه ، وأدلة مشروعيته :

١- **معناه** : الصُّلْحُ في اللغة : التوفيق ، أي قطع المنازعة .

وفي الشرع : هو العقد الذي ينقطع به خصومة المتخاصمين .

٢- **أدلة مشروعيته** : وقد دل على مشروعيته الكتاب ، والسنة ، والإجماع .

فمن الكتاب قوله تعالى : ﴿ وَٱلصُّلْحُ خَيْرٌ ﴾ [النساء :١٢٨] ، وقوله تعالى : ﴿ وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْتَتَلُوا۟ فَأَصْلِحُوا۟ بَيْنَهُمَا ﴾ [الحجرات :٩] ، وقوله تعالى : ﴿ لَّا خَيْرَ فِى كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَىٰهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَٰحٍۭ بَيْنَ ٱلنَّاسِ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ ٱبْتِغَآءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾ [النساء :١١٤] .

ومن السنة قوله ﷺ : (الصلح جائزٌ بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً ، أو حرَّم حلالاً)[1] . وكان النبي ﷺ يقوم بالإصلاح بين الناس .

وقد أجمعت الأمة على مشروعية الصلح بين الناس بقصد رضا الله ، ثم رضا المتخاصمين .

فدلَّ على مشروعية الصلح : الكتاب والسنة والإجماع .

المسألة الثانية : في أنواع الصلح العامة :

الصلح بين الناس على أنواع :

١- الصلح بين الزوجين إذا خيف الشقاق بينهما . قال تعالى : ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَٱبْعَثُوا۟ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِۦ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَآ إِن يُرِيدَآ إِصْلَٰحًا يُوَفِّقِ ٱللَّهُ بَيْنَهُمَآ ﴾ [النساء :٣٥] ، أو خافت إعراضه ، أي : ترفعه عنها وعدم رغبته فيها ؛ قال تعالى : ﴿ وَإِنِ ٱمْرَأَةٌ خَافَتْ مِنۢ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ۚ وَٱلصُّلْحُ خَيْرٌ ﴾ [النساء :١٢٨] .

---

(١) رواه أبو داود برقم (٣٥٩٤) ، والترمذي برقم (١٣٥٢) وقال : حسن صحيح ، وابن ماجه برقم (٢٣٥٢) ، وصححه الشيخ الألباني (صحيح ابن ماجه برقم (١٩٠٥) .